

1500906-09.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... entanto, não se desincumbiu. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500906-09.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500906-09.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098151/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24204840 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2098151 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2098151 - 01º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAN LUCAS LOPES FLAUZINO e outros

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Marco Aurélio Miguel, Eduardo Nunes Ferreira, João Carlos da Silva Flausino e Yan Lucas Lopes Flauzino, menor de 21 (vinte e um) anos, qualificados nos autos, estão sendo processados por incursos artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque segundo a acusação, no dia 09 de abril de 2022, por volta das 19h00min, no Supermercado Dia, situado na Avenida Doutor Francisco Junqueira, nº 2534, neste Município (p. 02 e 12), os acusados teriam subtraído dezesseis peças de carne seca (p. 23), avaliadas no total de R\$ 318,40 (p. 188), todas pertencentes à empresa vítima. Os acusados foram até o local dos fatos embarcados no veículo Ford/Fiesta, placas

BZI-6811/Mogi Mirim-SP (p. 02 e 13), conduzido por Marco Aurélio. Lá chegando, ingressaram no supermercado e foram até o balcão de exposição de carnes, onde subtraíram dezesseis peças de carne seca (p. 23). Eduardo permaneceu no supermercado, enquanto os demais acusados deixaram o local transportando os itens subtraídos no carro referido acima.

Pouco tempo depois policiais militares que efetuavam patrulhamento pela Rua Lafaiete visualizaram o Ford/Fiesta, conduzido por Marco Aurélio, este ao notar a aproximação dos policiais empreendeu fuga, tendo “arrancado de forma abrupta” (p. 02), gerando suspeita. Então os agentes públicos efetuaram a abordagem dos ocupantes daquele carro, constatando que João Carlos ocupava o banco da frente do passageiro, enquanto Yan Lucas estava no banco traseiro do veículo.

Ao vistoriarem o automóvel, os policiais localizaram as peças de carne subtraídas, próximas aos pés de João Carlos. Os ocupantes do carro informaram que um quarto indivíduo, de nome Eduardo Nunes Ferreira, havia permanecido no supermercado, inclusive, sua CNH foi encontrada no interior do veículo.

Diante dessas informações, os agentes públicos deslocaram-se até o supermercado vítima e lá localizaram Eduardo, o qual estava saindo da loja. Uma funcionária do estabelecimento teria reconhecido João Carlos da Silva Flausino, Yan Lucas Lopes Flauzino e Eduardo Nunes Ferreira e informou que eles já haviam praticado o mesmo delito em outras lojas da rede.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (p. 224), o acusado Yan Lucas e João Carlos constituíram advogada (p. 235/236) e apresentaram resposta à acusação (p. 225/234). Marco Aurélio dói citado (p. 248) e responderam a acusação (p. 263/269). Eduardo foi citado (p. 281) e apresentou resposta à acusação (p. 287/289). Durante a instrução, foram realizadas as colheitas das declarações da representante da vítima L. D. R. S, dos depoimentos das testemunhas Jefferson de Almeida e Ricardo da Silva Corrêa Marques; e dos interrogatórios dos acusados João Carlos, Marco Aurélio e Eduardo. Yan Lucas optou por não participar da instrução processual, sendo declarado revel (p. 324/325).

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pelas condenações dos acusados, nos termos da denúncia. Há prova da materialidade. Quanto à autoria João Carlos confessou e delatou os outros três comparsas. Eduardo negou e afirmou que João e Yan teriam ido praticar um furto. O motorista Marco Aurélio alegou desconhecer a ação delituosa. Foi declarada a revelia de Yan Lucas, mas na fase policial disse ser o único autor do furto. As peças de carne foram apreendidas no veículo de Marco Aurélio, aos pés de João Carlos.

Eduardo, João Carlos e Yan Lucas foram identificados por funcionários do supermercado como praticantes contumazes de ações semelhantes. Marco Aurélio possuía ciência da conduta dos demais acusados, pois não conseguiu justificar porque os conduziu e ter arrancado abruptamente quando foi abordado por policiais.

Na dosimetria, Marco Aurélio e Yan são primários e a pena-base para ambos pode ser fixada no mínimo legal, mantidas nesse patamar até o final; fazem jus ao regime prisional aberto e à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

João Carlos e Eduardo, estes são reincidentes específicos (p. 115/128), o que torna as circunstâncias do art. 59 do CP, desfavoráveis; fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reconhecimento da agravante da reincidência. Reconhecimento da confissão feita por João Carlos. Fixação do regime prisional diverso do aberto, em razão da reincidência específica, ambos não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa dos acusados Marco Aurélio e Eduardo alegou que os acusados negaram a prática delitiva, embora estivessem na companhia dos demais acusados, não participaram do furto. Marcos apenas deu uma carona, sem saber o que iria acontecer; Eduardo estava com Marcos quando aquele deu carona aos demais e não foi abordado junto com os demais acusados. A prova sobre a autoria está fraca, embora as peças tenham sido localizadas no veículo, isto não indica que havia combinado com João e Yan, pois somente concedeu a carona com receio de sofrer ameaças.

As versões são críveis, há apenas relatos dos policiais que não presenciaram a retirada das peças de carne. A representante da vítima, também, não viu quando as peças foram retiradas; quando ouvida não confirmou a participação de cada um dos acusados, pois foi um atendente, que trabalhava no expositor, quem viu pessoas suspeitas entrarem no local, mas não viu a retirada. A representante apenas identificou João como pessoa conhecida em outras lojas da rede Dia, como contumaz furtador. João confessou a prática do furto.

A admissão informal dos acusados aos policiais não deve ser considerada. Não há relatos seguros acerca da subtração. Diante da ausência de provas no que tange a autoria delitiva, Marcos e Eduardo devem ser absolvidos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação a Marcos o reconhecimento do furto na modalidade privilegiada, porque preenche os requisitos para tanto. Reconhecimento da modalidade tentada, posto que os objetos foram restituídos. Não obstante os antecedentes de Eduardo estamos diante de delito leve. Imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em favor dos dois acusados.

A defesa dos acusados Yan Lucas Lopes Flauzino e João Carlos Da Silva Flauzino, pediu o reconhecimento do princípio da insignificância em razão perante as situações da ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade da conduta, quais sejam, (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, acarretado na absolvição nos termos do artigo 386, III, do CPP. Ou, absolvição, de acordo com o art. 386, incisos VI, do Código de Processo Penal, diante existência de circunstâncias que exclui o crime e isenta o réu de Pena.

Alega que os agentes de fiscalização interna do Supermercado informaram que foram alertados pela central de vigilância que havia um indivíduo colocando produtos em determinado local. A abordagem ocorreu no estacionamento externo do Supermercado. A res furtiva não chegou a permanecer a disposição do acusado, invertendo-se a posse, ainda que temporariamente, de tal maneira que saísse da esfera de vigilância dos agentes de fiscalização.

Requer a aplicação do instituto da tentativa, com a respectiva dedução da pena do delito, previsto no art. 14, II, do CP. Reconhecimento da confissão em favor dos acusados. Fixação da pena-base no mínimo legal. Dispensa de dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência do acusado, que é demonstrada pelo fato de ser assistido por Núcleo de Assistência jurídica gratuita. Fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena e consequente a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Aplicação subsidiária do art. 77, do CP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/103), boletim de ocorrência (p. 12/13), auto de exibição e apreensão (p. 23/24), auto de avaliação (p. 188) , bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, a representante do supermercado informou que exerce a função de encarregada, sendo que na data dos fatos recebeu a visita de policiais militares que abordaram veículo que tinha saído da loja da Av. Francisco Junqueira com pacotes de carne seca espalhados pelo interior do veículo. Reconheceu os pacotes, sendo que não houve venda daquela quantidade na data em questão.

Na loja estavam apenas dois funcionários, no momento do furto, pois havia um caminhão descarregando, motivo pelo qual os autores tiveram facilidade de subtrair sem serem notados.

A declarante foi até a gôndola onde os pacotes subtraídos ficavam e percebeu que a mesma estava vazia. Reconheceu João Carlos, Yan Lucas e Eduardo como sendo pessoas

que já foram abordadas em outras lojas pela prática de furtos, contudo quando eles percebiam que foram vistos, deixavam as mercadorias e iam embora, ou pagavam pelos produtos. Não sabe informar se a Polícia foi acionada contra eles em outras lojas. A declarante não chegou a ver os acusados na loja, pois se encontrava ocupada em outra tarefa. O preço total dos produtos subtraídos é de R\$ 318, 40.

A palavra da vítima e sua relevância no conjunto probatório é questão reiterada na jurisprudência. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

O policial militar Jefferson da Almeida esclareceu que realizava patrulhamento, quando se aproximaram de um veículo Ford Fiesta, sendo que o mesmo tentou evadir-se bruscamente.

Durante breve acompanhamento interceptaram o carro na Av. Francisco Junqueira, sendo condutor o réu Marcos, passageiros João Carlo e seu filho Yan Lucas. No interior do veículo encontraram 16 pacotes de carne seca. Os ocupantes do veículo admitiram tratar-se de produtos furtados do Supermercado Dia. Afirmaram que havia um outro indivíduo que havia permanecido na loja, cujo nome é Eduardo, Voltaram ao supermercado e abordaram o referido indivíduo, cuja a CNH foi encontrada no veículo. Os quatro acusados admitiram o furto das carnes. Ressaltou que eles disseram que Yan, por ser primário, iria assumir-se como único responsável pelo delito.

Indagado pela defesa do acusados Marcos e Eduardo, informou que acredita que Marcos estava com a habilitação vencida. Eduardo estava no loja onde ocorreu a subtração e pretendia furtar mais peças. O veículo estava estacionado nos fundos do Supermercado Dia e ao avistarem a viatura eles se evadiram. No carro havia três pessoas enquanto que outra estava no supermercado.

As peças de carne estavam no interior do veículo, na parte da frente, lado do passageiro aos pés de João Carlos. Não estavam dentro de sacolas. Eduardo estava no mercado, mas não estava na posse de nenhum produto, observou que ele chegou a ligar para os ocupantes do carro, para verificar o que havia ocorrido. Não sabe se ele dispensou algum produto.

No mercado trabalhavam três funcionários, um caixa, um conferente e uma encarregada. No momento do furto a encarregada e o conferente estavam no depósito. No local só estava o caixa. Informou que não conversaram com clientes.

Ricardo S. C. Marques reiterou o teor do depoimento de seu parceiro. Acrescentou que os três indivíduos detidos foram reconhecidos pela gerente como autores de ações anteriores. Não se recorda sobre a validade da habilitação de Marcos, mas lembra que o veículo possuía irregularidades. Eduardo estava saindo do mercado, admitiu que estava junto com os demais acusados.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Na fase policial, Yan Lucas confessou a prática do delito, sendo que os demais não tinham conhecimento de sua intenção.

João Carlos preferiu permanecer em silêncio.

Marco Aurélio afirmou que parou seu carro para abastecer no posto de combustíveis, quando encontrou os seus vizinhos, os quais pediram carona para fazer compras no mercado, e simplesmente acatou o pedido, não sabia que tinham a intenção de furtar o estabelecimento. Declara que saiu do mercado, nega que tenha empreendido fuga. Eduardo Nunes, por seu turno, esclareceu que se encontrava com Marco Aurélio no posto de combustíveis, e quando percebeu os outros dois elementos que pediram carona foram para o supermercado, e demoraram para sair, quando então foi procurá-los, e ao retornar para o veículo deparou-se com o seu desaparecimento.

Em juízo, João Carlos disse que é pai de seis filhos, possui massa corporal de 160 kg e é portador de diabetes, o que dificulta exercer atividade laborativa, por este motivo e em razão de dificuldades financeiras, comentou com Eduardo que iria ao supermercado, este por sua vez chamou o Marco Aurélio, que possuía carro. Yan teria ingressado no carro sem autorização. Quando ingressou no mercado, pegou as peças de carne e colocou na cintura e saiu do local, quando foi embarcar no carro Marco disse que retornaria ao mercado para subtrair mais peças de carne. Em seguida a Polícia passou e Marco Aurélio, que não estava envolvido, apavorou-se e saiu com carro, o que gerou suspeitas dos policiais. Disse que pediu para que seu filho assumisse a responsabilidade. Yan não entrou no mercado, ingressaram ele e Eduardo. Marco Aurélio, Eduardo e Yan sabiam que eles iriam praticar o furto. O produto seria dividido entre eles.

As defesas não formularam perguntas.

Marco Aurélio negou participação nos fatos. É pessoa trabalhadora, inclusive, perdeu seu carro. Está envergonhado da situação. Levou os demais ao supermercado por receio, não sabia da intenção dos demais acusados, eles disseram que iriam fazer compras. Disse que não era para estar ali.

Indagado pela Defensora Pública, disse que levaria os demais acusados até um posto de gasolina,, não saiu com o carro. Não ingressou no mercado. Possui habilitação, mas o carro estava com a documentação vencida.

Eduardo alegou que estava como Marco Aurélio, pois tinha descarregado móveis e iriam ao posto para abastecer o carro João Carlos e Yan Lucas pediram carona, foram ao mercado, desembarcaram do carro, depois de João Carlos e Yan Lucas entraram pensou em desistir do delito e saiu do mercado. Não tinha intenção de furtar e não sabia da intenção dos demais acusados. Não saber informar quem efetuou a subtração, porque não estava no mercado neste momento. Sobre ter sido identificado, disse que nas oportunidades anteriores foi ao mercado para efetuar compras. Não possui inimizade com João Carlos.

As defesas não formularam perguntas.

Yan Lucas preferiu não participar da instrução processual.

Ora, a confissão feita por João Carlos não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações da representante da vítima, assim como dos depoimentos dos policiais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Embora, Eduardo e Marco Aurélio tenham negado os fatos, as justificativas apresentadas pelos acusados encontram-se isolada nos autos, motivo pelo qual não merecem prosperar.

É incontroverso nos autos que os policiais militares confirmaram a prisão em flagrante dos acusados. Não bastasse isso, com eles foi encontrada a res furtiva, que foi reconhecida pela vítima. Dessa forma, não há dúvidas sobre a responsabilidade dos acusados no presente caso.

Ambos confessaram a prática dos fatos no momento da abordagem policial, bem como a carteira nacional de habilitação de Eduardo foi encontrada dentro do veículo utilizado pelos acusados, no interior do qual, inclusive, se encontrava a carne seca subtraída.

Nesse cenário, considerando que os acusados João Carlos, Marco Aurélio e Yan Lucas foram encontrados na posse da res furtiva, conforme o entendimento jurisprudencial predominante, há inversão do ônus da prova em relação àqueles que detêm a posse de bens subtraído. Assim, transferiu-se ao acusado a responsabilidade pela produção de provas a respeito de seu não envolvimento no fato delituoso narrado, do que, no entanto, não se desincumbiu. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Nenhuma dúvida há acerca de o delito ter sido cometido por mais de uma pessoa, o que obriga o reconhecimento da figura qualificada de subtração, não obstante a conduta praticada por cada um dos integrantes, eis que se encontravam juntos com o mesmo propósito. Desse modo, a pluralidade de agentes foi imprescindível para o delito, tanto para execução quanto para a fuga do local, haja vista a quantidade e

natureza dos bens subtraídos. Sendo assim, não há como desclassificar o crime para a figura simples.

Impende destacar que, no presente caso, não há que se falar em tentativa. Segundo a orientação jurisprudencial absoluta, que adota a teoria da amotio, uma vez obtida a posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, consuma-se o crime, seja de furto, seja de roubo, independentemente da existência de posse mansa e pacífica ou desviada.

Ora, conforme consta na denúncia e foi devidamente comprovado em juízo, o acusado deixou o local dos fatos com a res, sendo abordado posteriormente. Portanto, o delito foi consumado, pois houve o deslocamento do objeto material, sendo a res retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSa. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1546170 / SP, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Data de Publicação: 26/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos nossos).

A Defesa dos acusados João Carlos e Yan Lucas pugnou pela atipicidade do fato, com aplicação do princípio da insignificância.

Ainda que o valor da res furtiva seja de pequena monta, que não é o caso dos presentes autos, devem ser levadas em consideração todas as circunstâncias do delito e dos agentes, sob pena de se banalizar a aplicação do referido princípio e, com isto, fomentar a prática de pequenos delitos junto à sociedade.

A aplicação do princípio da insignificância demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Assim, além do valor irrisório da res, demanda a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ HC nº 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004), circunstâncias não ocorrentes no caso concreto.

João Carlos e Eduardo são reincidentes pelas práticas de crime idênticos (p. 113/117 e 128/130), o que já é suficiente para rechaçar a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793 do STF).

Há de se destacar que o delito de furto praticado em concurso de agentes constitui conduta com elevado grau de reprovabilidade e ofensividade, bem como demonstra significativa periculosidade social. Embora Marcos Aurélio e Yan Lucas sejam primários as circunstâncias do delito impedem a aplicação do referido princípio. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA N.º 567/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O valor do bem subtraído - duas jaquetas avaliadas em R\$ 459,80 - é muito superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes. Assim, consoante o entendimento desta Corte Superior, a incidência da referida qualificadora objetiva denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. O fato de o delito não haver se consumado, não havendo prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima, não é suficiente para se reconhecer a atipicidade material da conduta, pois este entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer furto tentado, em ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal. 4. Para rever a conclusão da instância de

origem e aferir se o sistema de vigilância era capaz ou não de tornar o crime impossível no caso concreto seria necessário amplo reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 desta Corte Superior de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1471767 / DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, T6 - Sexta Turma, Data de Julgamento: 12/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020). (grifos nossos).

Não pode o princípio da insignificância servir como elemento gerador de impunidade, mormente nos crimes contra o patrimônio, ainda que o valor da res furtiva seja de pequena monta. Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente específico e ainda responder por diversos outros processos criminais. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp n. 1.553.855-RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, publicado no DJe de 26/11/2019)

Nesse cenário, não é somente o valor da coisa que deve ser analisado, mas também o desvalor da conduta. Portanto, a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise é inadequada.

Pelas mesmas razões, é incabível o benefício do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), conforme pede a defesa do acusado Marcos Aurélio.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Marco Aurélio Miguel:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como as normais ao tipo e fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 44 do Código Penal, o sentenciado terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo dispositivo.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Yan Lucas Lopes Flauzino:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como as normais ao tipo e fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a menoridade relativa como circunstância atenuante, mas deixo de diminuir a pena, tendo em vista que já foi fixada no patamar mínimo, não devendo ficar aquém deste patamar, nesta fase (STF, HC 69.369, DJU 25.8.92, p. 16184 e Súmula 231 do STJ).

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há possibilidade de afastar a pena de multa, em razão da situação econômica do sentenciado, pois, eventual, impossibilidade de cumprimento deve ser comprovada e analisada durante a execução da pena.

Por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 44 do Código Penal, o sentenciado terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo dispositivo.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Eduardo Nunes Ferreira:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal desfavoráveis em razão dos maus antecedentes (proc. 0006884-02.2011.8.26.0506, p. 129). Dessa forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (proc. 0000061-56.2019.8.26.0530, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência do acusado e da circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência do acusado e em razão da ostentar habitualidade delitiva, verifico que a substituição não é socialmente recomendável e tampouco suficiente para repressão do delito. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

João Carlos da Silva Flausino:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis em razão dos maus antecedentes (proc. 0015478-63.2015.8.26.0506, p. 115). Dessa forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (proc. 1501145-81.2020.8.26.0530, p. 115) e a atenuante da confissão, assim realizo a compensação entre as circunstâncias legais, permanecendo a pena conforme fixada na primeira fase.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há possibilidade de afastar a pena de multa, em razão da situação econômica do sentenciado, pois, eventual, impossibilidade de cumprimento deve ser comprovada e analisada durante a execução da pena.

Fixo o regime inicial semiaberto, em virtude da reincidência do acusado e da circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência do acusado e em razão da ostentar habitualidade delitiva, verifico que a substituição não é socialmente recomendável e tampouco suficiente para repressão do delito. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia, e o faço para condenar Marco Aurélio Miguel, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidos dos reajustes legais; condenar Yan Lucas Lopes Flauzino, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidos dos reajustes legais; condenar Eduardo Nunes Ferreira, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidos dos

reajustes legais;

condenar João Carlos da Silva Flausino, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidos dos reajustes legais.

Faculto aos sentenciados o direito a recorrerem em liberdade.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade aplicada aos sentenciados Marcos Aurélio Miguel e Yan Lucas Lopes Flauzino por restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos. Estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos, sem conceder aos sentenciados a oportunidade de produzirem provas e de influenciarem a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Concedo aos sentenciados Yan Lucas Lopes Flauzino e João Carlos da Silva Flausino os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Em relação aos sentenciados Marco Aurélio Miguel e Eduardo Nunes Ferreira, o pedido foi deferido anteriormente (p. 289).

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os sentenciados arcarão com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comuniquem-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e a vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeçam-se guias de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA